

M² SQUARE METER SARL

RC : 155495 | ICE : 003580341000023

IF : 66095125 | Patente : 45313804

APPT 15 IMM 12 LOT SIN AV. ALLAL EL FASSI — MARRAKECH — MAROC

MANDATO DE GESTIÓN DE ALQUILER DE TEMPORADA

Mandato exclusivo – alquiler de corta estancia y de temporada

ARTÍCULO 1 – IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

El Mandante:

Nombre y apellidos / Razón social : _____

DNI / Pasaporte / Registro mercantil : _____

Dirección completa : _____

Teléfono : _____

Correo electrónico : _____

Nacionalidad : _____

en lo sucesivo denominado « el Mandante » o « el Propietario »,

El Mandatario:

La sociedad SQUARE METER SARL, agencia inmobiliaria inscrita con el número RC 155495 e ICE 003580341000023, con domicilio social en el Apartamento 15, Edificio 12, Lotissement Sina, Avenida Allal El Fassi, Marrakech, representada por sus cogestores,

en lo sucesivo denominada « el Mandatario » o « la Agencia »,

ARTÍCULO 2 – DESIGNACIÓN DEL INMUEBLE

El Mandante entrega en gestión de temporada el inmueble que se designa a continuación:

Naturaleza del inmueble (villa, apartamento, riad, estudio...) : _____

Dirección completa del inmueble : _____

Superficie aproximada (m²) : _____

Número de estancias : _____

Número de dormitorios : _____

Capacidad de acogida (personas) : _____

Planta / Nivel : _____

Referencia interna de la Agencia : _____

Número de título de propiedad / Ref. catastral (si disponible) : _____

El inmueble se entrega en gestión en el estado en que se encuentra en la fecha de firma del presente mandato, según consta en el inventario descriptivo adjunto como Anexo 1.

ARTÍCULO 3 – OBJETO DEL MANDATO

Mediante el presente mandato exclusivo, el Mandante confía a la Agencia SQUARE METER, que lo acepta, la misión de gestionar y comercializar el inmueble designado en el Artículo 2 con vistas a su alquiler de corta estancia y de temporada.

En este marco, la Agencia queda expresamente autorizada a:

- Fijar, en concertación con el Mandante, las tarifas de alquiler aplicables según las temporadas, los acontecimientos locales y las condiciones del mercado;
- Difundir y promocionar el inmueble en todo soporte de comunicación elegido por la Agencia, en particular las plataformas de reservas en línea, las redes sociales y el sitio web de la Agencia, así como toda red de socios;
- Recibir y tramitar las solicitudes de reserva, celebrar los contratos de alquiler de temporada en nombre y por cuenta del Mandante, dentro de los límites tarifarios acordados;
- Percibir los alquileres, los anticipos y los depósitos de garantía en nombre y por cuenta del Mandante, los cuales serán ingresados en la cuenta de la Agencia y reintegrados al Mandante conforme a las modalidades del Artículo 6;
- Realizar o hacer realizar el inventario de entrada y de salida de cada estancia;
- Coordinar la limpieza, la ropa blanca y la entrega de llaves, directamente o mediante proveedores referenciados por la Agencia;
- Velar por el buen mantenimiento del inmueble e informar al Mandante de cualquier deterioro constatado.

El presente mandato se concede a título exclusivo, lo que significa que el Mandante se prohíbe formalmente confiar la gestión o la comercialización de temporada del inmueble a cualquier otra agencia, intermediario o plataforma de reservas directas durante la vigencia del mandato. Toda reserva concertada directamente por el Mandante o a través de un tercero durante la vigencia del presente mandato dará lugar al abono íntegro de los honorarios de la Agencia.

ARTÍCULO 4 – DURACIÓN DEL MANDATO

El presente mandato se concede por una duración de:

☐ Un (1) año ☐ Dos (2) años ☐ Duración determinada : _____

Fecha de entrada en vigor : _____ Fecha de vencimiento : _____

Al vencimiento, el mandato será renovado por tácita reconducción por períodos sucesivos de un año, salvo denuncia por cualquiera de las partes mediante carta certificada con acuse de recibo dirigida al menos sesenta (60) días antes del vencimiento.

Cada una de las partes puede rescindir el presente mandato antes de su vencimiento en caso de incumplimiento grave de la otra parte a sus obligaciones, previa puesta en mora que haya quedado sin efecto durante quince (15) días.

ARTÍCULO 5 – TARIFICACIÓN Y POLÍTICA DE PRECIOS

Las tarifas de alquiler se fijan conjuntamente por el Mandante y la Agencia, en función de las temporadas, de la demanda del mercado y de los equipamientos del inmueble. El calendario tarifario se establece en el Anexo 2 del presente mandato.

La Agencia está autorizada a conceder descuentos tarifarios en el límite de _____ % de la tarifa mostrada, sin acuerdo previo del Mandante. Todo descuento superior a este umbral requiere una autorización expresa y previa del Mandante.

Las tarifas pueden revisarse de común acuerdo entre las partes. Toda revisión tarifaria se formalizará mediante un anexo escrito firmado por ambas partes.

ARTÍCULO 6 – HONORARIOS Y MODALIDADES FINANCIERAS

En retribución de sus servicios, la Agencia percibirá honorarios de gestión calculados de la siguiente manera:

Tipo de prestación	Tasa / Importe	Base de cálculo
Comisión de gestión y comercialización	_____ %	Del alquiler bruto cobrado (sin gastos) por reserva
Gastos de puesta en alquiler inicial (referenciación, fotos, creación de ficha)	_____ MAD	Pago único a la toma a cargo del inmueble
Gastos de limpieza de fin de estancia (si son asumidos por la Agencia)	_____ MAD	Por estancia, repercutidos al huésped o imputados al propietario según tarifa acordada
Gastos de inventario de entrada y salida	_____ MAD	Por estancia si los realiza la Agencia

Los alquileres y honorarios cobrados por la Agencia serán objeto de un abono mensual al Mandante, deducidos los honorarios y gastos de la Agencia, en un plazo de treinta (30) días tras el fin del mes de referencia, acompañado de un extracto detallado de los ingresos y de las deducciones efectuadas.

El Mandante autoriza expresamente a la Agencia a efectuar toda compensación entre las sumas debidas al Mandante y los créditos de la Agencia sobre el Mandante en virtud del presente mandato.

ARTÍCULO 7 – DEPÓSITO EN GARANTÍA

Para cada reserva, la Agencia percibirá un depósito en garantía del huésped, cuyo importe se fija en _____ MAD (o _____ % del importe del alquiler bruto por estancia).

Este depósito es conservado por la Agencia durante la duración de la estancia y restituído al huésped en un plazo de _____ días hábiles siguientes a su salida, tras deducción, en su caso, de las sumas debidas por los deterioros constatados durante el inventario de salida.

En caso de deterioro, la Agencia informará al Mandante en las cuarenta y ocho (48) horas siguientes al final de la estancia y le transmitirá el informe establecido. Las sumas retenidas del depósito en garantía serán abonadas al Mandante tras deducción de los eventuales gastos de gestión de siniestros facturados por la Agencia.

ARTÍCULO 8 – OBLIGACIONES DEL MANDANTE

El Mandante se compromete a:

- Poner el inmueble a disposición de la Agencia en buen estado de mantenimiento y funcionamiento, limpio y completamente equipado conforme a los estándares de alquiler de temporada requeridos para la categoría del inmueble;
- Informar a la Agencia sin demora de todo proyecto de obras, venta o modificación del inmueble susceptible de afectar su explotación en alquiler de temporada;
- Bloquear los períodos de indisponibilidad del inmueble (ocupación personal, obras, etc.) notificándolos a la Agencia al menos treinta (30) días de antelación, sin perjuicio de las reservas ya confirmadas;
- Hacerse cargo de todos los gastos vinculados al inmueble (comunidad de propietarios, seguros, impuestos, agua, electricidad, internet, etc.), salvo estipulación contraria expresa en el presente mandato;
- Mantener el inmueble asegurado para los riesgos de alquiler y la responsabilidad civil;
- No celebrar contrato de alquiler directamente con un huésped introducido por la Agencia durante la vigencia del mandato y durante un período de doce (12) meses tras su expiración.

ARTÍCULO 9 – OBLIGACIONES DE LA AGENCIA

La Agencia se compromete a:

- Comercializar el inmueble con diligencia y profesionalidad, utilizando los soportes de comunicación más adecuados a la clientela objetivo;
- Seleccionar a los huéspedes con cuidado y hacer firmar un contrato de alquiler de temporada conforme para cada estancia;
- Percibir los alquileres y depósitos en garantía y rendir cuentas al Mandante mensualmente;
- Realizar o hacer realizar los inventarios de entrada y salida y entregar un ejemplar al Mandante;
- Informar al Mandante de cualquier reclamación, deterioro o incidente ocurrido durante una estancia en las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su constatación;
- Llevar un registro de las reservas y comunicar un estado al Mandante a simple solicitud.

ARTÍCULO 10 – RESCISIÓN ANTICIPADA

El presente mandato puede ser rescindido de forma anticipada en los casos siguientes:

- Por acuerdo amistoso de ambas partes, formalizado por escrito;
- Por cualquiera de las partes en caso de incumplimiento grave de la otra parte a sus obligaciones, no subsanado en un plazo de quince (15) días tras requerimiento por carta certificada con acuse de recibo;
- Por el Mandante, bajo reserva del respeto de las reservas ya confirmadas y del abono a la Agencia de los honorarios correspondientes.

En caso de rescisión del mandato, el Mandante se compromete a honrar la totalidad de las reservas ya confirmadas por la Agencia en la fecha de rescisión. La Agencia percibirá sus honorarios sobre el conjunto de dichas reservas, sea cual sea el momento de su ejecución.

ARTÍCULO 11 – CLÁUSULA PENAL

En caso de violación por el Mandante de la cláusula de exclusividad prevista en el Artículo 3, o en caso de rescisión abusiva del mandato, el Mandante deberá a la Agencia una indemnización mínima forfetaria correspondiente a los honorarios que la Agencia habría percibido sobre las reservas perdidas, estimada sobre la base del volumen de negocios mensual medio de los tres últimos meses anteriores a la ruptura, prorrateado sobre la duración residual del mandato.

Esta indemnización es debida de pleno derecho y sin requerimiento previo, sin perjuicio de todos los daños y perjuicios adicionales.

ARTÍCULO 12 – DISPOSICIONES GENERALES

El presente mandato se rige por la ley marroquí. Todo litigio será sometido, tras intento de mediación amistosa de treinta (30) días de duración, a la competencia exclusiva del Tribunal de Primera Instancia de Marrakech.

Toda modificación del presente mandato será objeto de un anexo escrito firmado por ambas partes.

El Mandante reconoce haber tomado conocimiento de la integridad del presente mandato y de sus anexos, y aceptarlos sin reserva.

Hecho en _____, el _____

El Mandante (Propietario) Leído y aprobado	Por el Mandatario M ² SQUARE METER SARL	El Agente comercial Interviniente – para información
Firma :	Firma y sello:	Firma :

APPT 15 IMM 12 LOT SIN AV. ALLAL EL FASSI — MARRAKECH — MAROC

Mandato de Gestión de Alquiler de Temporada

Equipamientos de cocina	_____
Electrodomésticos	_____
Mobiliario de salón / estar	_____
Dormitorio(s) – ropa de cama	_____
Cuarto(s) de baño	_____
Aire acondicionado / Calefacción	_____
Piscina / Jacuzzi	_____
Terraza / Jardín	_____
Wifi / Televisión / Ocio	_____
Ropa de casa suministrada	☐ Sí ☐ NO — Cantidad : _____
Aparcamiento	_____
Observaciones / Estado general	_____

El Mandante (Propietario) Leído y aprobado Firma :	Por el Mandatario M² SQUARE METER SARL Firma y sello:	El Agente comercial Interviniente – para información Firma :
--	--	--

M² SQUARE METER SARL

RC : 155495 | ICE : 003580341000023

IF : 66095125 | Patente : 45313804

APPT 15 IMM 12 LOT SIN AV. ALLAL EL FASSI — MARRAKECH — MAROC

ANEXO 2 – CALENDARIO TARIFARIO

Mandato de Gestión de Alquiler de Temporada

Referencia del inmueble : _____

Período / Temporada	Precio / noche (MAD)	Precio / semana (MAD)	Estancia mínima
Temporada baja	_____	_____	_____ noches
Temporada media	_____	_____	_____ noches
Temporada alta	_____	_____	_____ noches
Temporada muy alta / Fiestas	_____	_____	_____ noches
Acontecimientos especiales	_____	_____	_____ noches

Hecho en _____, el _____

El Mandante (Propietario) Leído y aprobado Firma : _____	Por el Mandatario M ² SQUARE METER SARL Firma y sello: _____	El Agente comercial Interviniente – para información Firma : _____
---	--	---